

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno: Luděk

Příjmení: Plachký

Datum narození:

Adresa: ulice:

město

stát: Česká republika

Předmět: Přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Text:

Vážení,

dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „OchOvzd“) č. 369/2016 Sb., která změnila znění § 17 odst. 2 OchOvzd a svěřila obecním úřadům obcí s rozšířenou působností pravomoc provádět kontroly přímo v domácnostech fyzických osob nepodnikajících, popř. jim nejdříve zaslat upozornění a poučení o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje.

Danou problematikou se již léta zabývám nejen v rámci Projektu Emise, ale i v rámci svého studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti realizuji výzkum, který se týká právě provádění kontrol podle OchOvzd.

Tímto Vás tedy zdvořile žádám o písemné zodpovězení následujících otázek:

- 1) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd u Vás, jako příslušné obce s rozšířenou působností, bylo podáno?
- 2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd?
- 3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd?
- 4) Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v § 23 OchOvzd na základě provedených kontrol podle § 17 odst. 2 OchOvzd?
- 5) Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 odst. 2 OchOvzd? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.)
- 6) Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd?

Všechny výše uvedené otázky se vztahují k období od 1. 1. 2017 dodnes.

Zdvořile žádám o komunikaci prostřednictvím e-mailu, příp. datové schránky, viz níže.

Děkuji

S pozdravem

Luděk Plachký

Datum:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka: